



VERBALE DI GARA

Terza seduta (Pubblica)

per riesame dell'offerta economica a seguito della PEC prot. n. 819 del 09/02/2023

n° 03	Vendita di materiale legnoso di un lotto boschivo (CC3 – UC18 del piano di gestione forestale del Comune di Squillace) dal bosco comunale denominato "Marchesale" foglio n. 51 particella 24 (parte) in agro del Comune di Girifalco e di proprietà del Comune di Squillace, con le modalità previste dall'art. 73, lett. c), del R. D. 23.05.1924, n° 827.
Data 02\03\2023	CIG: Z3639388FB

L'anno 2023, addì 2 (due) del mese di marzo, alle ore 15:05, presso il Comune di Squillace (CZ), nei locali dell'Ufficio Tecnico comunale; a seguito di avviso pubblicato sul profilo di committente di ASMECOMM, si è riunita, in seduta pubblica, la commissione di gara successivamente alla riconvocazione disposta dal RUP per le motivazioni appresso esposte:

- la Commissione giudicatrice, per come costituita con determinazione n. 31 del 23/01/2023, in data 06/02/2023 (Verbale n° 02) formulava, come da normativa vigente, la proposta di aggiudicazione alla ditta Franzè Antonio della procedura di che trattasi;
- con determinazione del Settore Tecnico n. 66 in data 06/02/2023, sono stati approvati i verbali di gara n. 01 e n. 02 ed aggiudicato l'appalto alla ditta Franzè Antonio sotto condizione di efficacia;
- con nota trasmessa via PEC in data 07/02/2023, acclarata al protocollo dell'Ente il 09/02/2023 al prot. n. 819, il concorrente terzo classificato, General Industry srl con sede a Spadola (VV), ha proposto ricorso in autotutela avverso il verbale di gara n. 2, per il riesame dell'offerta economica, invitando altresì l'Amministrazione a valutare l'annullamento in autotutela dell'aggiudicazione e degli atti conseguenti;
- nel succitato ricorso il legale rappresentante della ditta General Industry srl afferma testualmente che: "*[...] rilevavo un errore materiale cui la Commissione incaricata è incorsa nel valutare l'offerta economica presentata [...]. Occorre rilevare come la Commissione di gara nel valutare l'offerta economica presentata dalla General Industry srl sia incorsa in un'errata valutazione di interpretazione, riscontrabile dai documenti prodotti ed allegati all'interno della busta B, denominata offerta economica, da dove si evince in modo inequivocabile che il suddetto operatore economico presentava un'offerta economica con un aumento calcolato sull'importo globale posto a base di gara, pari all'111%, corrispondente ad un prezzo pari a € 36.041,30, importo che l'operatore economico proponeva in aggiunta all'importo previsto a base d'asta di € 32.469,64 determinando un'offerta economica complessiva di € 68.510,94. Pertanto, l'importo di € 36.041,30 corrispondente all'aumento in % (111%) è da aggiungere alla base d'asta.*

Ciò si evince anche dall'allegato "offerta economica" generato dalla piattaforma ed indicante un rialzo in percentuale del 111%.

In conclusione, stante l'erronea valutazione d'interpretazione cui è giunta la Commissione di gara nel valutare l'offerta economica presentata dalla General Industry srl, dalla quale emerge in modo trasparente che l'offerta economica proposta risulta essere la più vantaggiosa, rispetto alle offerte economiche presentate dai concorrenti operatori economici, chiede che venga preliminarmente sospesa la procedura di aggiudicazione di gara, e che si provveda alla rettifica della graduatoria finale, riconoscendo l'aggiudicazione della gara alla General Industry srl la quale ha offerto un aumento del 111% rispetto alla base di gara";

Visti i verbali di gara n. 01 del 30/01/2023 e n. 02 del 06/02/2023;

È presente per la ditta Franzè Antonio il Sig. Franzè Antonio;

È presente per la ditta General Industry srl il Dott. Giuseppe Orecchio (delegato);

Tutto ciò premesso,

Il Presidente *dichiara aperta* la terza seduta pubblica procedendo come di seguito descritto.

Innanzitutto, il Presidente evidenzia che la presente seduta pubblica di gara attiene alla valutazione del ricorso in autotutela proposto dalla ditta General Industry srl con nota PEC prot. n. 819 del 09/02/2023, e precisa che:

- esaminato il ricorso di cui al punto che precede ne è emerso che le doglianze avanzate dalla ricorrente risultano tutte incentrate sull'erroneità di valutazione della propria offerta economica;
- di conseguenza le doglianze medesime sono state sottoposte all'esame della Commissione di gara che le ha ritenute valide, con la diretta conseguenza che la disposta aggiudicazione all'Impresa Franzè Antonio è basata su una considerazione della percentuale in aumento offerta dalla ditta General Industry srl riconosciuta come errata;

pertanto:

- atteso che, in virtù delle disposizioni della lex specialis di gara, la non aggiudicazione alla ditta General Industry srl con sede a Spadola (VV) è stata disposta sulla base di una valutazione risultata errata, deve procedersi all'annullamento in autotutela della disposta aggiudicazione alla ditta Franzè Antonio con caducazione conseguente di tutti gli atti assunti;
- preso atto che le regole di gara, così come declinate nei relativi atti, prevedono che l'aggiudicazione sia disposta al prezzo più alto e che, pertanto, la stessa deve essere disposta a favore dell'Impresa terza classificata nell'originaria graduatoria formata nel corso della seconda seduta (come da verbale sopra citato);
- richiamati i riscontri nella giurisprudenza amministrativa per cui è onere della Stazione appaltante di ricercare l'effettiva volontà del concorrente;
- richiamato, altresì, il consolidato principio giurisprudenziale per il quale la Commissione di gara, fino all'intervenuta aggiudicazione definitiva da parte della Stazione appaltante, sia titolare di un potere di correzione, nell'esercizio del quale, laddove anche su segnalazione di un concorrente, si sia avveduta di errori materiali, come nel caso di cui trattasi, possa correggere la procedura da detti errori, senza che ciò possa dare luogo ad un nuovo procedimento;

La Commissione di gara procede alla rettifica dell'errore materiale rilevato, dando atto che tale rettifica non comporta alcuna valutazione discrezionale né tecnico-discrezionale, quindi, a seguito della correzione e sulla base di quanto offerto dagli operatori economici ammessi viene stilata la seguente graduatoria:

#	PARTITA IVA	Ragione Sociale	Offerta Economica %
1	03673690792	General Industry srl	111,000
2	03027690795	Franzè Antonio	61,600
3	03319630798	Industria boschiva Nadile Legnami.	38,900

La Commissione, ultimate le operazioni di gara e preso atto dei risultati sopra riportati, approva la graduatoria finale degli offerenti, e propone al R.U.P. l'aggiudicazione all'operatore economico piazzato al primo posto, trasmettendogli allo scopo il presente verbale.

Il Presidente, pertanto, dichiara che la miglior offerta nella graduatoria finale - stilata per l'appalto in oggetto - risulta essere quella della ditta General Industry srl che ha offerto un aumento percentuale del 111,000 % pari ad un importo netto di € 68.510,94 ed IVA come per legge.

La seconda classificata è la ditta Franzè Antonio ha offerto un aumento percentuale del 61,600 % pari ad un importo netto di € 52.470,94 ed IVA come per legge.

Esaurite le operazioni di gara la seduta è dichiarata conclusa alle ore 15:25, ed il Presidente avverte che in prosieguo sarà adottata formale determinazione dirigenziale per l'aggiudicazione definitiva.

Si precisa, inoltre, che sarà cura del responsabile del procedimento predisporre i controlli sulla ditta aggiudicataria (per la stipula del contratto) così come previsto per legge.

Fanno parte integrante e sostanziale del presente verbale di gara, anche se qui non materialmente riprodotti, gli atti richiamati.

Tutta la documentazione di gara viene raccolta e depositata per essere custodita.

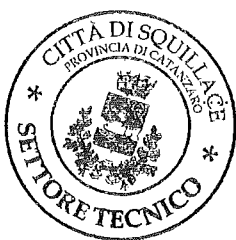
Il presente verbale, letto e approvato, viene sottoscritto come segue e sarà pubblicato sull'albo pretorio del Comune e sul profilo internet del Comune di Squillace, nella sezione "Amministrazione trasparente" ai sensi degli artt. 23 del D. Lgs. n. 33/2013 e 29 del D. Lgs. n. 50/2016.

Avverso il presente atto è possibile presentare ricorso avanti il competente TAR entro 30 (trenta) giorni dalla data della sua pubblicazione, ai sensi dell'art. 120, comma 2-bis, del D. Lgs. n. 104/2010.

Squillace, lì 02/03/2023

I MEMBRI DELLA COMMISSIONE

Presidente



[Handwritten signature of the President]

Commissario - Membro effettivo

[Handwritten signature of the Commissioner - Effective Member]

Commissario - Membro effettivo

e Segretario Verbalizzante

[Handwritten signature of the Secretary]